

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 소송비용 관리 부적정
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산을 관리하면서 필요한 경우에 인도청구, 시효중단 등을 위한 소송관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조에 따르면 국유 재산 관련 소송비용을 상대방이 부담하도록 확정된 경우에는 지체 없이 소송비용액확정결정을 신청하여야 하고 소송비용 납부독촉 등 집행에 착수하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제61조에 따르면 「소액 사건심판법」에 따른 소액사건, 인당 소송비용이 50만 원 미만으로 결정될 것으로 예상되는 경우, 송달의 어려움 등으로 신청 실익이 없을 것으로 판단되는 경우에는 신청을 생략할 수 있다고 되어 있으며 그 외에는 소송비용액확정결정을 신청하도록 되어 있다.

따라서, 상대방이 소송비용을 부담하도록 확정된 경우에는 소송 목적의 값, 소송비용액 확정 예상 금액, 실익 여부 등을 검토하여 소송비용액확정결정을 신청하여야 하고 소송비용액이 확정된 경우에는 피신청인이 소송비용액을 상환하도록 납부독촉 등 집행에 착수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간(2016. 1. 1.~2020. 10. 30.) 발생한 부산지역본부 국유 업무 관련 소송비용²²⁾의 관리 실태를 점검한 결과

(1) 소송비용액확정결정 미신청

2012. 12. 14. 지자체에서 관리하던 국유일반재산의 일괄 수탁으로 인수한 '□□□□□ □□□ □□⁰⁰ 00000'(◆, 0,000m²) 소재 국유재산의 경우 원고 ○○○가 공사를 상대로 제기한 부당이득금 반환 소송²³⁾에서 2017. 1. 12. 공사가 승소확정(○○○○○○○○ 0000◆◆000000) 되었으므로 소송비용 2,728천 원에 대하여 소송비용액확정결정을 신청하여야 하는 데도 감사일 현재까지 신청하지 않는 등

[표 8]과 같이 상대방이 소송비용을 부담하도록 확정된 소송 총 11건, 12,024천 원에 대하여 해당법원에 소송비용액확정결정을 신청하지 않은 사실이 있다.

22) 한국자산관리공사를 당사자로 하는 소송 및 신청 건 중 2016년 이후 승소, 일부승소, 이행권고결정, 화해권고결정 및 확정결정된 건에 지출한 비용을 점검

23) 원고 허성하가 공사를 상대로 기 납부한 변상금에 대하여 부당이득금 반환을 구하는 소송을 제기함

[표 8] 소송비용액확정결정 미신청 내역

(단위 : 천 원)

순번	소 재 지	소송종류	사건번호	확정일자	소송비용 잔액
합 계(총 11건)					12,024
1	"기재생략"				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(2) 소송비용액확정결정 확정 후 납부 독촉 불철저

2011. 12. 28. 지자체에서 관리하던 국유일반재산의 일괄 수탁으로 인수한 '□□□□□ □□□ □□□ 000-0'(◆, 000m²) 소재 국유재산의 경우 ○○○ 등 0명에게 제기한 부당이득반환 소송에서 2013. 12. 28. 공사 승소로 확정(○○○○○○○○ 0000◆◆00000)되었고

2016. 10. 13. 피신청인 ○○○ 등 ㉠명으로부터 소송비용 2,587천 원을 받도록 소송비용액확정결정이 확정되었는데도 확정된 소송비용액에 대하여 독촉절차를 이행하지 않는 등 [표 9]와 같이 총 12건, 12,207천 원에 대하여 감사일 현재까지 피신청인에게 납부 독촉을 이행하지 않은 사실이 있다.

[표 9] 소송비용액확정결정 확정 후 납부 독촉 대상 내역

(단위 : 천 원)

순 번	소 재 지	피신청인	사건번호	확정일자	확정액
합 계(총 12건)					12,207
1	“기재생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사 결과를 수용하면서 소송비용액 확정결정 신청 및 납부독촉 등 소송비용 관리 업무를 지체 없이 하겠다고 하였고, 납부독촉문서를 국유BPM으로 관리하여 철저히 사후 관리하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 국유재산 관련 소송에서 승소가 확정된 11건, 12,024천 원에 대하여 즉시 소송비용액확정결정을 신청하고,

소송비용액확정결정이 이루어진 12건, 12,207천 원에 대하여 피신청인에게 소송비용액 납부 독촉을 이행하도록 하며, 향후 국유재산 소송비용 관리를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)